

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 191/2535	พนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายทองดี บัวเลิง	โจทก์
	นายบุญจันทร์ เสริมแสง	จำเลย
	นายประเทือง ถนัดคำ ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง	

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 245

ความว่า คดีนี้อยู่ระหว่างระยะเวลาฎีกา จำเลยยื่นคำร้องขอให้ ปล่อยชั่วคราว
ในระหว่างฎีกาไว้ บัดนี้จำเลยประสงค์จะสละสิทธิ ในการฎีกา โปรดมีคำสั่งว่าจำเลย
สละสิทธิฎีกาและยกเลิก การพิจารณาคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวของจำเลยด้วย

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา นายทองดี บัวเลิง ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าเป็น
โจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
80,355(ที่ถูก 335) จำคุก 8 เดือน

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

คดีอยู่ระหว่างระยะเวลาฎีกา จำเลยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว (อันดับที่ 75
แผ่นที่ 2) ต่อมาทนายจำเลยซึ่งไบแต่งทนายความระบุว่า ให้มีอำนาจสละสิทธิในการ
อุทธรณ์หรือฎีกาด้วย ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 79)

คำสั่ง

นี้

ปรากฏว่าคดีนี้ถึงที่สุดไปแล้วโดยจำเลยมิได้ยื่นฎีกาฉะนั้นจึงไม่จำเป็นต้องส่งคำร้อง

นี้

ปรากฏว่าคดีนี้ถึงที่สุดไปแล้วโดยจำเลยมิได้ยื่นฎีกาฉะนั้นจึงไม่จำเป็นต้องส่งคำร้อง

(ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์-ตัน เวทไว-ชวลิต พรายภู)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ